

1500073-13.2022.8.26.0555

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... de que ele estava praticando o tráfico e resolveu aborda-lo. Em poder dele havia a quantia de R\$ 800,00 e algumas porções de entorpecente. Próximo a ele foi localizada uma bolsinha, na qual continha mais entorpecente. Ele confessou que estava praticando o tráfico e que parte do dinheiro era proveniente do tráfico.

A testemunha Eduardo Francisco da Silva, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500073-13.2022.8.26.0555 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500073-13.2022.8.26.0555

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO MOREIRA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Rodrigo Moreira Pereira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, segundo a denúncia, no dia 18 de março de 2022, por volta das 20h36min, na Rua dos Pierre, nº 282, na cidade de Boa Esperança do Sul, nesta Comarca de Ribeirão Bonito, foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo e mantendo em depósito, para fins de tráfico, 39 porções de cocaína, na forma de pedras de "crack", com peso líquido de 6,5 gramas e 01 porção de maconha, com peso de 1,37 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu compareceu em Juízo antes mesmo de ser notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 97/99). A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2022 e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 108/109). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram oralmente. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, por entender comprovadas a autoria e materialidade do delito. A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 1, Boletim de Ocorrência de fls. 6/7, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 8/9, Laudo de Constatação de fls. 16/18, laudo pericial de fls. 102/105, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos.

O réu, na fase policial, na presença de advogado, Dr. João Guido, confessou que adquiriu certa quantidade de droga na cidade de Araraquara e que parte dela se destinava ao comércio. Disse que parte do dinheiro apreendido era proveniente da venda de entorpecentes.

Em Juízo, disse que comprou R\$ 500,00 em entorpecentes. Disse que estava praticando o tráfico há dois finais de semana e que R\$ 300,00 era proveniente de seu serviço e o restante proveniente do tráfico.

Sua versão restou corroborada pela prova oral produzida.

A testemunha Leidiane Caroline de Lima Capobianco, disse que na data dos fatos realizava patrulhamento de rotina e avistou o acusado com mais dois rapazes. Já havia denúncias de que ele estava praticando o tráfico e resolveu abordá-lo. Em poder dele havia a quantia de R\$ 800,00 e algumas porções de entorpecente. Próximo a ele foi localizada uma bolsinha, na qual continha mais entorpecente. Ele confessou que estava praticando o tráfico e que parte do dinheiro era proveniente do tráfico.

A testemunha Eduardo Francisco da Silva, disse que na data dos fatos efetuava patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade, juntamente com a policial Lidiane, quando avistaram o réu em atitude suspeita. Como já existiam denúncias de que ele estava praticando o tráfico, ele foi abordado e revistado e, em poder dele foram localizadas algumas porções de entorpecente e quantia em dinheiro.

Próximo a ele, em uma bolsa, foram localizadas mais porções de entorpecentes e ele confessou a propriedade das drogas, alegando que se destinavam ao tráfico. Os policiais também declararam que o réu já era conhecido dos meios policiais pela prática de crime de tráfico.

Vale dizer, são válidos até que prova suficiente venha a ilidir o que disseram e, ainda, são elementos probatórios como quaisquer outros, não havendo óbice ou restrição legal para que neles se fundamente a sentença condenatória quando em harmonia com as demais provas coligidas nos autos: "VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência (HC 73518/SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello); A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente. (HC 74522, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa).

O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda efetiva

de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da nova Lei de Drogas, LUIZ FLÁVIO GOMES, preleciona: "(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (Nova Lei de Drogas, Comentada, RT, 2006, p. 152). É de se convir que ao cabo da instrução restou bem demonstrada, sem a menor possibilidade de engano, a materialidade delitiva e a autoria do réu, em razão de ter sido surpreendido trazendo consigo 39 pedras de crack e 1 porção de maconha.

No momento da abordagem, Rodrigoo confessou aos policiais que o destino da droga seria a mercancia.

Assim, inexistem dúvidas de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas.

Enfim, de mais a mais, analisando toda a prova colhida, contemplo que a conduta típica descrita no artigo 33 da Lei de Drogas foi perfeitamente delineada e comprovada na instrução.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Em tese, o ofício de aplicação de pena deveria ser realizado através de uma análise conjugada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal.

Em verdade, quando o art. 42 destaca que o magistrado deve se ater à natureza e à quantidade do entorpecente envolvido na demanda, apenas destaca o dever de analisar tais temas com cautela, servindo-se desse dado para majorar ou minorar a resposta estatal.

Assim, nos moldes do artigo 42, da lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, verifico que a reprimenda deve ser exacerbada, posto que, consoante comprovado nos autos, o réu estava na posse de cocaína, em pedra, substância esta de maior nocividade. A disseminação do crack entre a população traz diferentes consequências. Dessa forma, é incontestes, que a traficância de substâncias com maior potencial lesivo, como o crack deve ser mais severamente reprimida, eis que as consequências impostas à saúde da população atingida são diferentes. O consumo do crack está vinculado a uma série interminável de outros delitos, muitos dos quais com violência contra a pessoa, dado o grau de vício que atinge, sendo, portanto, circunstância que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, à vista da argumentação acima e observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base do delito 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência - fls. 19/21, as quais ficam compensadas. Muito embora o crime tenha sido cometido em situação de calamidade decorrente da COVID 19, e o caráter objetivo da circunstância descrita no artigo 61, II, j, do Código Penal, não se verifica relação concreta e direta entre o contexto da pandemia e a prática em discussão, ou que o acusado tenha se aproveitado dessa situação de qualquer modo, de forma que não é caso de aplicação de referida agravante.

Na terceira fase, ainda, inexistem causas de aumento a serem consideradas. Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o réu é reincidente específico, o que revela que Rodrigo se dedica à prática de crimes. Assim, diante das circunstâncias, não pode ser considerado traficante eventual. Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o réu Rodrigo Moreira Pereira, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade 6 (seis)

anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Não havendo controvérsia acerca da natureza das substâncias apreendidas e nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.343/2006, determino que se proceda ao disposto no art. 32, §1º, do mesmo Diploma.

Determino o perdimento do valor apreendido em poder do réu, visto que não há comprovação de que tenha procedência lícita, até porque ele próprio disse que parte do dinheiro era proveniente do tráfico e não comprovou que estava trabalhando.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do CP. Tampouco é cabível a suspensão condicional da pena, por não estarem atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o réu estava com dois tipos de drogas e a quantidade é expressiva. Ainda, quando adolescente praticou vários atos infracionais, inclusive tráfico e reiterou agora maior. Em liberdade, certamente continuará a praticar o tráfico. Além disso, o delito de tráfico ilícito de drogas, consiste em conduta extremamente perniciososa à sociedade, mormente por contribuir com a disseminação de substâncias ilícitas entre a população e colocar em risco a tranquilidade social e a ordem pública, já que enseja a prática de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Não bastasse, considerando a quantidade de pena imposta e, ainda, a gravidade em concreto da conduta praticada pelo acusado e do tipo de droga, dotada de alto poder viciante e que, portanto, revela elevado dano social, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Deixo de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, visto que não cumpriu período suficiente para progressão de regime.

Mantenho a prisão preventiva do réu e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, vez que respondeu todo processo presos, mantendo-se inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, façam-se as anotações e comunicações de praxe, elabore-se o cálculo da pena de multa e encaminhe-se ao representante do Ministério Público; providencie-se o necessário em relação à destruição das drogas e ao perdimento do valor apreendido. Em caso de recurso, expeça-se guia provisória. Expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada nos autos, pela atuação total.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

Ribeirão Bonito, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA